

0059603-31.1999.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... se imputa a prática do delito de roubo majorado, consoante tipificação do artigo 157, §2º, incisos I (redação antiga) e II, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 17 de maio de 1999, por volta das vinte e duas horas, na rua Eduardo Monteiro, neste município e Comarca de Santo André, Reginaldo Pascoal e Valter Peixoto Marques, ambos com identidade de desígnios, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0059603-31.1999.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0059603-31.1999.8.26.0554

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Reginaldo Paschoal

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de REGINALDO PASCOAL, devidamente qualificados nos autos, a quem se imputa a prática do delito de roubo majorado, consoante tipificação do artigo 157, §2º, incisos I (redação antiga) e II, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 17 de maio de 1999, por volta das vinte e duas horas, na rua Eduardo Monteiro, neste município e Comarca de Santo André, Reginaldo Pascoal e Valter Peixoto Marques, ambos com identidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, contra Ivan Martins, R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em espécie, um relógio de pulso e diversos documentos, pertencentes aos ofendidos.

Denúncia às fls. 02/03, recebida pela decisão de fls. 115/117, na data de 20 de fevereiro de 2001.

Defesa preliminar às fls. 683/684 e analisada às fls. 702/704, não se verificando nela a existência de quaisquer das causas que autorizam a absolvição sumária, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais de fls. 777/778, pleiteou o Ministério Público a absolvição do réu por ausência de provas, no que fora seguido pela Defesa, que apresentou seus memoriais às fls. 784/787.

É o relatório essencial.

Fundamentação.

Não há quaisquer preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal NÃO procede.

Consoante posto pela i. representante do parquet em sua derradeira manifestação, não houve localização das vítimas e do réu para realização da audiência de instrução.

Em assim sendo, não há elementos mínimos para se cogitar a responsabilização penal do réu, conquanto houvesse, à época, elementos para iniciação da persecução criminal. De qualquer forma os elementos informativos constantes nos autos não servem para fins de prova, posto que não comprovados em juízo, ou seja, não se submeteram ao crivo do contraditório. Utilizá-los, tal qual se encontram nos autos, constituir-se-ia infração ao preceito do art. 155 do Código de Processo Penal.

Dispositivo

Posto isto e ante os argumentos por mim supra tecidos, julgo improcedente a presente ação penal para ABSOLVER o denunciado REGINALDO PASCOAL (RG 25228407) das imputações que lhe são feitas nestes autos, com fundamento na norma do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado desta, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publicada e registrada eletronicamente. I.C.

Santo André, 14 de junho de 2022

JARBAS LUIZ DOS SANTOS

Juiz de Direito

Santo André, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA